

1502837-19.2020.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... injusta e vil, imputar-lhes falsamente a prática do roubo majorado." (STJ - HC: 679961 MS 2021/0218088-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 03/08/2021)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) Como é cediço, as declarações da vítima, quando coerentes e firmes, têm extrema relevância na comprovação da autoria nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502837-19.2020.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502837-19.2020.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2153323/2020 - 02º D.P. SANTOS, 7833038 - 02º D.P. SANTOS, 2153323 - 02º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAUAN SILVA ZEFERINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

THAUAN SILVA ZEFERINO foi denunciado como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Conforme narra a denúncia, no dia 12 de dezembro de 2019, por volta de 21h57min, na Rua Doutor Adolfo Assis, defronte ao nº 29, Vila Belmiro, nesta cidade e Comarca de Santos, o acusado agindo em concurso com Fabrício Gonçalves Vargas, tentou subtrair, para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os bens pertencentes a Ângela Cristina Gaspar Bertoni, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

A violência empregada somente não foi a causa da morte de Ângela porque esta foi prontamente socorrida e o disparo não atingiu região vital, circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo apurado, o acusado e seu comparsa Fabrício combinaram a prática de latrocínio com emprego de arma de fogo.

Eles se deslocaram pela cidade no veículo VW/Polo Sedan, placas ETY 9397, cor prata, conduzido por Fabrício, procurando possível vítima.

No local do fato, a ofendida estava na calçada em frente a sua residência, enquanto seu filho passeava com o cachorro na rua e seu marido estava dentro do prédio, na área comum.

O acusado e Fabrício passaram, viram a ofendida e o filho dela e decidiram subtrair os seus bens.

Fabrício parou o veículo na Rua São Paulo, perto da Rua Adolfo Assis, enquanto o acusado Thauan desembarcou para realizar a subtração.

O acusado se aproximou da ofendida e exibiu uma arma de fogo, com a intenção de subtrair seus pertences. No entanto, o marido da ofendida visualizou o ocorrido, sacou sua arma e foi acudir a esposa.

Em seguida, o acusado, com a intenção de matar a ofendida, efetuou um disparo que atingiu o ombro dela. Ao vislumbrar o marido da ofendida, o acusado foi ao encontro do comparsa Fabrício e ambos empreenderam fuga no veículo VW/ Polo Sedan, cor prata.

O marido da vítima chegou a efetuar três disparos na direção do automóvel para revidar a agressão, impedindo a consumação do crime.

Ato contínuo, a ofendida foi socorrida no Hospital Ana Costa.

Policiais militares, cientes de que os agentes tinham fugido em um VW/Polo Sedan prata, realizaram patrulhamento e avistaram esse veículo, com um dos pneus furados, trafegando no Morro Nova Cintra.

Eles acompanharam esse carro, até que um ocupante desembarcou e fugiu a pé por um beco, não sendo mais localizado. Os policiais continuaram perseguindo o veículo e o abordaram na Avenida Jovino de Melo, apurando que Fabrício era o condutor e que não havia mais ninguém no carro. Foram apreendidos o CRLV do automóvel e dois celulares da marca LG.

Na ocasião, Fabrício foi preso em flagrante e acabou condenado pela prática do delito de latrocínio, conforme autos 1504007-41.2019.8.26.0536.

No prosseguimento das investigações, restou apurado que o acusado foi o comparsa de Fabrício na prática delitiva, sendo o indivíduo que desembarcou do veículo, abordou a vítima e efetuou os disparos com a arma de fogo.

A testemunha Marcos André Bertoni, marido da ofendida, procedeu ao reconhecimento fotográfico do acusado.

Boletim de ocorrência (fls. 03/06). Auto de exibição e apreensão (fls. 14/15).

A denúncia foi recebida em 29/06/2021 (fls. 169/170).

Laudo pericial das lesões da vítima (fls. 187/188).

Laudo pericial do local (fls. 189/201).

O réu foi citado (fls. 211) e apresentou resposta à acusação (fls. 226/230).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e três testemunhas comuns.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal. Sustentou que os fatos narrados na denúncia restaram cabalmente comprovados pelo depoimento da vítima e de seus familiares, assim como do investigador de polícia Wilson. Com relação à dosimetria da pena, postulou pela majoração da pena-base, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis do acusado, em especial pelo fato da vida da vítima e de seus familiares ter sido profundamente afetada pela ação criminosa, sendo que os mesmos tiveram de mudar de residência, pois estavam temerosos que algo no mesmo sentido pudesse voltar a ocorrer. De igual modo, aduziu que a pena deve ser majorada pelas consequências do delito, principalmente em razão do afastamento da vítima da sua atividade laborativa, bem como em razão da personalidade desvirtuada do acusado. No que tange à causa de diminuição de pena referente à tentativa, sustentou que ela deve se aplicar em seu patamar mínimo, visto que efetivamente houve um disparo de arma de fogo que atingiu o ombro da vítima, transpassando o seu tórax. Por fim, reiterou o pleito de decretação a prisão preventiva do acusado, pois conforme narrado pela testemunha Marcos, ele se intitula no seu perfil como "Latrocida da Silva", de modo que passa até a rir dos fatos. Da mesma forma, o acusado está envolvido na prática de outros delitos violentos, deixando de comparecer em juízo, frustrando assim a regular instrução processual penal, indicando que frustrará com certeza a futura aplicação da lei penal. Deste modo, para garantia da ordem pública, da regular aplicação da lei penal e tendo em vista a gravidade em concreto da conduta do acusado e o seu reconhecimento fotográfico realizado em juízo, pleiteou pela decretação da prisão preventiva do acusado.

A D. Defesa, por sua vez, também em alegações finais orais, pugnou pela

improcedência da ação penal. Sustentou que no relatório de investigação, não é possível concluir como restou apurado que de fato o acusado foi autor do delito narrado na denúncia. Aduziu que segundo a testemunha Wilson, os policiais militares enviaram algumas fotos do acusado, deixando de explicar a sua origem. Alegou que em que pese a testemunha Marcos tenha realizado o reconhecimento pessoal do acusado tanto em sede policial quanto em juízo, não foi respeitado o comando normativo do artigo 226, do Código de Processo Penal. Sustentou que de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a realização do reconhecimento pessoal em desconformidade com a previsão do artigo 226, do Código de Processo Penal, torna o ato inválido. Sustentou que embora exista prova da materialidade, a autoria não pode ser atribuída ao acusado. Desta forma, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova suficiente da autoria delitiva para a condenação do acusado. Subsidiariamente, no que tange à dosimetria da pena, sustentou que a pena-base deverá permanecer no mínimo legal, ou aumentada apenas em 1/6, em razão das consequências do delito. Por fim, requereu o reconhecimento da causa da diminuição de pena referente à tentativa, não se opondo a diminuição no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelos laudos periciais (fls. 187/188 e 189/201), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução. A autoria também é certa e atribuída ao acusado.

A vítima ÂNGELA CRISTINA GASPAS BERTONI, afirmou que na data dos fatos, estava na porta da sua casa, junto com seu marido e seu filho. Relatou que seu marido estava do lado de dentro do portão, ao passo que ela e seu filho estavam pelo lado de fora, pois iriam passear com a cachorrinha da família. Disse que estavam todos conversando quando o seu marido, que é agente penitenciário, levantou a camisa e sacou a sua arma de fogo. Diante desta conduta, virou o seu corpo em direção à rua, momento em que foi alvejada por um disparo de arma de fogo, atingindo o seu ombro, tendo o projétil saído pelo seu peito. Ato contínuo, seu marido a levou para o Hospital Ana Costa, onde recebeu atendimento médico. Contou que o acusado sequer chegou a anunciar o assalto. Relatou que tudo aconteceu muito rápido, razão pela qual não conseguiu realizar o reconhecimento do acusado, apenas tendo ciência de que ele é um homem magro e moreno. Afirmou que seu marido e seu filho presenciaram toda a empreitada criminoso. Relatou que o acusado e seu comparsa Fabrício estacionaram um veículo na rua lateral e, enquanto Fabrício ficou no carro, o acusado veio a pé pelas suas costas. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Não conseguiu reconhecer o acusado.

A testemunha comum MARCOS ANDRÉ BERTONI, afirmou que na data dos fatos, foi buscar a vítima em uma festa de confraternização de final de ano e na volta, ela precisava passear com a cachorrinha da família. Chegando à residência, a vítima subiu pegou o animal e desceu. Neste meio tempo o filho do casal chegou. Contou que ficou na parte interna do imóvel, ao passo que a vítima e seu filho permaneceram na parte externa. Em certo momento, percebeu o acusado se aproximando e levantando a blusa, entendendo que a vítima seria assaltada. Em razão disso, foi até a parede e sacou a sua arma. A vítima ao visualizar o saque da arma se assustou, olhou para o lado para tentar entender o que estava acontecendo e correu. Neste ínterim, o acusado percebeu a sua presença e efetuou um disparo em direção à cabeça da vítima, não atingindo a região vital, pois a vítima tropeçou, tendo o tiro pegado em seu ombro e o projétil saído pelo tórax. Ato contínuo, colocou a sua esposa no chão e correu atrás do acusado, o qual logrou êxito em empreender em fuga. Relatou que conseguiu acertar um tiro no pneu do carro dirigido por Fabrício, comparsa do acusado, e acionou a polícia militar, a qual conseguiu realizar a sua prisão em flagrante. No entanto, o acusado conseguiu fugir. Posteriormente, levou a sua esposa até o Hospital Ana Costa, para receber atendimento médico. Relatou que o acusado possui um perfil nas redes sociais no qual ele se denomina "Latrocida da Silva". Contou que sua esposa ficou muito traumatizada em razão de todo o ocorrido, tendo de se

mudar de sua residência, também tendo dificuldades de levantar o braço, o que dificultou o exercício da sua profissão de professora. Reconheceu o acusado como o autor da tentativa de latrocínio da vítima. Não conhecia o acusado antes dos fatos. A testemunha comum WILSON BARRETO FILHO, investigador de polícia, afirmou que tomou conhecimento dos fatos meses depois, pois tinha como atribuição localizar o acusado. Relatou que Fabrício, comparsa do acusado, estava dirigindo um carro e conduziu o acusado até o local dos fatos. Chegando ao local, o acusado saiu do veículo, atirou no ombro da vítima, reingressou no veículo e fugiu. Minutos depois, a polícia militar conseguiu abordar o veículo. No entanto, apesar de lograr êxito em prender Fabrício em flagrante, o acusado conseguiu fugir. Relatou que o marido da vítima conseguiu reconhecer o acusado através de uma foto apresentada pelos policiais militares. Desta forma, foi até o México 70 algumas vezes tentar localizar o acusado. Contou que o acusado possui diversos registros criminais. Relatou que em certo momento descobriu onde o acusado residia. Contudo, ao se deslocar até o local, teve ciência de que o acusado havia se mudado semanas antes. A testemunha comum BRUNO GASPAS BERTONI, afirmou que na data dos fatos, estava voltando de uma reunião de jovens da igreja e que a vítima estava voltando de uma festa. Chegando na sua residência, percebeu que precisava passear com a cachorrinha da família, tendo a vítima descido primeiro com a testemunha Marcos, a qual permaneceu na parte interna do imóvel. Algum tempo depois, encontrou a vítima na parte externa do prédio e pegou a cachorra e foi passear. Quando estava retornando, visualizou o acusado virando a esquina, sacando a arma e apontando a arma em sua direção. Ato contínuo, a testemunha Marcos conseguiu perceber o acusado apontando a arma e sacou a sua arma. Neste momento, a vítima olhou para trás, se assustou e correu para dentro do prédio. No entanto, ela escorregou e neste momento o acusado desferiu um disparo de arma de fogo, atingindo o seu ombro, tendo o projétil saído pelo peito. Relatou que o acusado em nenhum momento anunciou o assalto.

Posteriormente, relatou que seu pai levou a vítima para o Hospital Ana Costa para receber atendimento médico. Por fim, reconheceu o acusado como autor da tentativa de latrocínio. Não conhecia o acusado antes dos fatos.

O réu, THAUAN SILVA ZEFERINO, não foi interrogado, pois ausente apesar de intimado, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Em atenção aos elementos de prova carreados nos autos verifico que a responsabilização do acusado, quanto ao crime de latrocínio tentado, restou plenamente comprovada.

Diante dos fatos narrados pela vítima e testemunhas, restou evidente a intenção do réu em matar a vítima para dela subtrair os bens, uma vez que atirou contra ela pelas costas, mirando na sua cabeça, sem anunciar o assalto, evidenciando sua intenção homicida, a qual não se concretizou em razão do disparo atingir área do corpo diversa da pretendida e o rápido socorro recebido pela vítima.

A vítima afirmou que o acusado e seu comparsa Fabrício estacionaram o veículo na rua lateral e, enquanto Fabrício ficou no carro, o acusado chegou por trás, não anunciou o assalto, mirou em seu cabeça e disparou, acertando o seu ombro, tendo o projétil saído pelo seu tórax. Ato contínuo, seu marido a levou para o Hospital Ana Costa, onde recebeu atendimento médico.

A vítima relatou que tudo aconteceu muito rápido, motivo pelo qual não foi capaz de realizar o reconhecimento fotográfico do acusado, apenas tendo ciência de que ele é um homem magro e moreno.

A testemunha Marcos afirmou que estava na parte interna do seu imóvel quando percebeu a o acusado se aproximando da vítima e levantando a blusa, entendendo que a vítima seria assaltada.

Em razão disso, foi até a parede e sacou a sua arma, conduta que foi observada pela vítima, a qual se assustou e olhou para o lado para tentar entender o que estava acontecendo.

Neste ínterim, o acusado ao perceber a presença da testemunha, efetuou um disparo em direção à cabeça da vítima, deixando de atingir a região vital em razão de a vítima ter tropeçado no momento do disparo, tendo o tiro acertado em seu ombro e o projétil saído pelo tórax.

Ato contínuo colocou sua esposa no chão e correu atrás do acusado, o qual conseguiu

entrar no carro dirigido por seu comparsa Fabrício, e empreender em fuga. No entanto, conseguiu acertar o pneu do veículo, o que permitiu a posterior identificação do carro utilizado na empreitada criminosa, assim como a prisão em flagrante de Fabrício, tendo o acusado logrado êxito em fugir.

Posteriormente, levou a vítima ao Hospital Ana Costa, onde recebeu atendimento médico. Por fim, reconheceu o acusado como o responsável pela tentativa de latrocínio da vítima.

A testemunha Bruno confirmou o que foi dito pela vítima e pela testemunha Marcos, também reconhecendo o acusado como o autor da tentativa de latrocínio da vítima. A testemunha Wilson, investigador de polícia, afirmou que tomou conhecimento dos fatos meses depois, tendo ciência de que Fabrício, o comparsa do acusado, estava dirigindo um carro e conduziu o acusado até o local dos fatos e, ao chegar, saiu do veículo, atirou no ombro da vítima, reingressou no veículo e fugiu.

Cumprе salientar que em razão dos crimes patrimoniais ocorrerem, geralmente, na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, deve se dar mais crédito ao depoimento das vítimas, especialmente quando este se coadunada com as demais provas e quando não há indícios de que tenham motivos para indicar falsamente uma pessoa inocente, como se deu, aliás, no caso dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR (...) É sabido que, em casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume peculiar relevância, especialmente no presente caso, porquanto a vítima sequer conhecia os acusados, inexistindo nos autos elementos capazes de indicar que teria motivos para, de forma injusta e vil, imputar-lhes falsamente a prática do roubo majorado." (STJ - HC: 679961 MS 2021/0218088-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 03/08/2021)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) Como é cediço, as declarações da vítima, quando coerentes e firmes, têm extrema relevância na comprovação da autoria nos crimes patrimoniais." (STJ - AREsp: 1722914 DF 2020/0162165-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 24/02/2021)

Desta forma, verifico que a versão apresentada pela vítima foi corroborada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas Marcos Wilson e Bruno, conferindo total credibilidade à versão apresentada por ela.

A partir dos mencionados depoimentos fica claro, que a intenção do acusado era matar a vítima para praticar o roubo, uma vez que mirou na sua cabeça, somente não acertando o seu objetivo por conta da movimentação feita por ela quando se assustou com a presença do réu, o que fez com que ele acertasse o seu ombro direito.

Há de se pontuar, todavia, que o delito restou configurado na modalidade tentada, uma vez que o crime só não se consumou, em razão da pronta reação da testemunha Marcos, a qual atirou em direção ao réu para fazer cessar a injusta agressão, levando a vítima rapidamente para o hospital para receber atendimento médico.

A D. Defesa sustentou que no relatório de investigação, não é possível concluir como restou apurado de que forma a autoria delitiva do delito narrado na denúncia, foi atribuída ao acusado.

Contudo, a testemunha Wilson, investigador de polícia, em seu depoimento em juízo, afirmou que através dos policiais militares que atuaram na noite do crime que logrou êxito em realizar a qualificação do acusado, ressaltando que os policiais militares haviam mostrado uma fotografia do acusado logo após o crime para a testemunha Marcos, a qual prontamente o reconheceu.

A defesa, ainda, alegou que os reconhecimentos fotográficos do acusado tanto em sede policial, quanto em juízo, não seguiram as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal.

No entanto, observo que em razão da revelia do acusado, não havia outra forma de realizar o seu reconhecimento senão através das fotografias juntadas aos autos, não podendo o réu se beneficiar da sua ausência em juízo, para que o seu reconhecimento não fosse realizado.

Da mesma forma, destaco que não só a vítima afirmou que como tudo ocorreu muito rápido, não possuía condições de reconhecer o acusado, como também as testemunhas Marcos e Bruno, embora tenham reconhecido o réu tanto em sede policial, quanto em

juízo, disseram que não eram capazes de reconhecer o acusado através da foto de fls. 157, evidenciando que tanto a vítima, como as testemunhas, não possuíam a intenção de realizar o reconhecimento de quem não fosse responsável pelo crime. As alegações da defesa, portanto, não procedem, não havendo nulidades a se reconhecer.

Assim, comprovadas autoria e materialidade delitivas e, não incidindo na espécie nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, é imperativo condenar o réu pelo crime descrito no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo a aplicação da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento-me as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, do Código Penal.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima.

Nesta esteira, conforme relatado pela testemunha Marcos, observo que o réu possui um perfil nas redes sociais no qual ele se denomina "Latrocida da Silva", evidenciando a prática reiterada de crimes patrimoniais, demonstrando a sua personalidade desvirtuada, voltada para a prática de delitos.

De igual modo, também devem ser consideradas as consequências do crime, as quais se mostraram excessivas para a vítima, uma vez que ela desenvolveu traumas psicológicos, sendo necessário se mudar da residência em que os fatos se deram, também sofrendo de constates dores no ombro atingido pelo disparo do réu, o que dificulta o exercício da sua profissão de professora, circunstância que deve ser considerada em desfavor do acusado.

Dessa forma, considerando as consequências graves do crime, majoro a pena-base em 1/3 (terço), fixando-a em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c, considerando que o réu chegou por trás da vítima e, sem nem sequer anunciar o assalto, efetuou um disparo em direção à sua cabeça, impedindo que ela esboçasse qualquer reação.

De igual modo, observo que o réu é reincidente em crime doloso, conforme se depreende da análise da certidão criminal de fls. 172/177 e da folha de antecedentes de fls. 178/181, razão pela qual presente se faz a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Diante disso, majoro a pena-base em 1/3, fixando-a em 35 (trinta e cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

Na terceira fase, por fim, restou configurada a modalidade tentada do delito, de modo que deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Considerando o iter criminis percorrido pelo réu, tendo em vista que ele não conseguiu subtrair qualquer bem das vítimas, bem como que não houve o resultado morte da vítima, ante a pronta intervenção do seu marido que repeliu a injusta agressão e diante do socorro prestado à vítima, verifico que por muito pouco o crime não se consumou, razão pela qual reduzo a reprimenda no mínimo legal, ou seja 1/3 (um terço).

Assim, a pena resta fixada, por definitivo, em 23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Pela natureza hedionda do crime, pela quantidade da pena ora fixada, assim como em razão da sua reincidência, o réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, não é viável a suspensão condicional da pena, conforme

previsão do artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal, considerando a quantidade de pena fixada, assim como em razão das circunstâncias judiciais já analisadas na primeira fase de dosimetria, da sua reincidência e pela natureza hedionda do crime pelo qual foi condenado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu THAUAN SILVA ZEFERINO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, ante a ausência de dados sobre sua capacidade financeira, por infração ao artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Acolho, ainda, o requerimento formulado pelo Ministério Público, feito em suas alegações finais orais, para decretar A PRISÃO PREVENTIVA do sentenciado THAUAN SILVA ZEFERINO.

Inicialmente, ressalto que a pena máxima do delito imputado ao réu é superior a quatro anos de reclusão o que, de acordo com o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, permite a decretação de sua prisão preventiva.

Após a instrução criminal e com a análise de toda a prova carreada aos autos, verifico que o sentenciado possui personalidade amplamente voltada para a criminalidade.

Da análise da certidão criminal de fls. 172/177 e da folha de antecedentes de fls. 178/181, observo que o acusado já foi condenado definitivamente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores e, conforme relatado pela testemunha Marcos, ele possui um perfil nas redes sociais em que ele se denomina "Latrocida da Silva", evidenciando a prática reiterada de crimes patrimoniais violentos, demonstrando a sua personalidade desvirtuada.

Assim, diante do exposto, havendo prova da autoria e materialidade e delitivas, a custódia do réu se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, abalada com a prática de crime violento, assim como para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o acusado se evadiu do local dos fatos no momento da prática do crime, também deixando de comparecer à audiência de instrução e julgamento, tudo a indicar que pretende se eximir do cumprimento da pena, razões que são suficientes para a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Assim, expeça-se mandado de prisão em desfavor do sentenciado THAUAN SILVA ZEFERINO.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Considerando que o sentenciado foi assistido por advogado dativo nomeado por meio do convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, verifico que ele se encaixa no perfil das pessoas sem condições econômicas para suportar as custas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento ou de seus dependentes, razão pela qual concedo ao sentenciado os benefícios da Justiça Gratuita isentando-o do pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Santos, 15 de setembro de 2022
Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA